

南京市人民代表大会常务委员会 关于修改《南京市大气污染防治条例》等 7 件地方性法规的决定

(2011 年 12 月 28 日南京市第十四届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过 2012 年 1 月 12 日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议批准)

南京市第十四届人民代表大会常务委员会第二十七次会议决定，对 7 件法规作如下修改：

一、南京市大气污染防治条例

将第三十七条修改为：“经检测不符合排气污染物排放标准的在用机动车应及时进行维修。经维修后，污染物排放仍超过规定标准且无法修复的在用机动车，应当予以报废，机动车所有人应当及时到公安交通管理部门办理注销登记。”

二、南京市城市房屋安全管理条例

将第二十三条修改为：“房屋所有人、使用人对危及公共安全的危险房屋拒不治理的，房产行政主管部门可以责令停止使用危险房屋，必要时可以作出强制治理决定，采取加固、修缮等治理措施。”

将第三十四条修改为：“违反本条例第十六条规定，拒不委托房屋安全鉴定危害公共安全的，由房产行政主管部门或者其委托的机构责令限期办理房屋安全鉴定。逾期仍不委托鉴定的，可对当事人处以一千元以上一万元以下罚款；因拒不委托鉴定造成后果的，可处以五千元以上三万元以下的罚款。”

三、南京市机动车维修市场管理条例

将第二十七条第一款修改为：“有下列行为之一的，机动车维修管理机构应当在七日内作出

处理决定：

(一) 未经许可擅自从事维修经营活动的；

(二) 承修报废车辆以及利用配件拼装车辆的；

(三) 使用不符合质量标准的配件的。”

四、南京市地名管理条例

将第四十四条修改为：“地名标志设置单位未按规定设置、维修、更新地名标志的，由地名主管部门责令限期改正。”

五、南京市航道航政管理条例

删除第二十一条。

六、南京市市容管理条例

将第四十条第三款修改为：“城市管理(市容)行政主管部门对违法建设作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，可以依法采取查封施工现场、强制拆除措施。”

七、南京市公路路政管理条例

将第二十八条修改为：“违反本条例第十条规定，擅自设置平面交叉道口或者与公路搭接的，由交通部门责令其限期改正，处以五千元以上五万元以下的罚款。”

本决定自公布之日起施行。

南京市大气污染防治条例

(2004年11月24日南京市第十三届人民代表大会常务委员会第十三次会议制定 2005年3月31日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第十五次会议批准 根据2011年12月28日南京市第十四届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过, 2012年1月12日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议批准的《关于修改〈南京市大气污染防治条例〉的决定》修正)

第一章 总 则

第一条 为保护和改善生活和生态环境, 防治大气环境污染和生态破坏, 保障人体健康, 促进本地区经济和社会的可持续发展, 根据《中华人民共和国大气污染防治法》等有关法律、法规, 结合本市实际, 制定本条例。

第二条 本条例适用于本市行政区域内的大气污染防治。

第三条 市、区县人民政府对本辖区的大气环境质量负责, 必须将大气环境保护工作纳入国民经济和社会发展规划, 合理规划城市建设和产业布局, 优化产业结构, 制定有利于大气污染防治和综合利用的经济、技术政策, 鼓励和促进清洁生产、改进能源结构, 控制和削减本辖区内主要大气污染物的排放总量, 使环境空气质量达到国家规定的功能区标准。

第四条 南京市环境保护行政主管部门(以下简称市环保部门)负责本市行政区域大气污染防治的统一监督管理。区县环境保护行政主管部门(以下简称区县环保部门)对本辖区内大气污染防治实施统一监督管理。

第五条 任何单位和个人都有保护大气环

境的义务, 有权对污染大气环境的单位和个人进行检举和控告。

第六条 鼓励开展大气污染防治的科学研究, 普及环境保护科学知识, 提高全民环境保护意识。

对在防治大气污染, 以及保护和改善大气环境方面成绩显著的单位和个人, 由市、区县人民政府给予奖励。

第二章 大气污染防治监督管理

第七条 市人民政府应当根据城市总体规划和环境保护规划, 组织编制大气污染防治规划, 划定大气环境质量功能区。

市环保部门应当根据大气污染防治规划的要求, 提出本市大气污染重点整治地区及整治目标, 制定限期达标计划和主要大气污染物总量控制计划, 报市人民政府批准后实施。

第八条 本市是国务院划定的二氧化硫控制区和酸雨控制区, 实行大气污染物排放浓度控制和主要大气污染物排放总量控制相结合的管理制度。

第九条 本市对主要大气污染物排放依法

实行排放污染物许可证制度。无排放污染物许可证不得排放主要大气污染物。

主要大气污染物名录由市环保部门根据国家规定和本市实际确定，并向社会公布。

排放污染物许可证的核发和管理依照国家和省规定办理。

第十条 市环保部门应当会同市发展改革部门根据国家和省核定的本市不同时期主要大气污染物排放总量、大气环境容量和经济社会发展水平，拟定本市不同时期主要大气污染物总量控制计划，报经市人民政府批准后组织实施。

第十一条 向大气排放污染物的单位（以下简称排污单位）的主要大气污染物排放总量指标，由市或者区县环保部门根据主要大气污染物总量控制计划，依照国家和省规定的条件和程序，按照公平、公开、公正的原则，结合排污单位的现有排放量、产业发展规划和清洁生产要求核定。

第十二条 新建排放主要大气污染物的项目，建设单位在办理建设项目环境保护审批手续时，应当向环保部门申请获得主要大气污染物排放总量指标，方可进行建设。

改建、扩建排放主要大气污染物的项目，新增排污量导致该单位超过原有排污总量指标，未经环保部门重新核定指标的，该改建、扩建项目不得进行建设。

第十三条 排污单位的污染物排放浓度不得超过国家和地方标准。

实行大气污染物总量控制的排污单位，必须按照排放污染物许可证规定的污染物种类、数量、浓度、速率和其他排放条件排放污染物。

第十四条 排污单位应当按照环保部门的要求建设具备采样和测流条件并符合技术规范的排污口，设置监测采样口及平台。

大气污染物排放重点企业应当安装主要大

气污染物在线监测设施，并保持正常运行。因故障或检修暂停运行的，应当向当地环保部门报告，并在故障排除或检修完成后立即恢复运行。

在线监测设施在有效期内所测数据作为核定污染物排放种类、数量的依据。

第十五条 大气污染物超标排放的排污单位或者主要大气污染物排放总量超过规定限额的污染严重企业，应当主动治理污染，减少污染物排放量，并按照市环保部门的要求，定期公布主要大气污染物的排放情况，接受公众监督。

未按照市环保部门要求公布主要大气污染物排放情况的污染严重企业，由市环保部门予以公布，其费用由该污染严重企业负责承担。

第十六条 市、区县人民政府应当加强对所属环保部门、其他有关部门以及下级人民政府履行大气污染防治职责情况的监督检查。

镇人民政府、街道办事处应当对辖区内污染大气环境的行为予以制止，并协助环保部门切实做好大气污染防治监督检查工作。

第十七条 环保部门应当切实加强对排污单位的监管，履行大气污染防治统一监督管理职能，组织协调其他有关行政管理部门依法履行其大气污染防治的职责，加强对下级环保部门履行大气污染防治职责的监督检查。

第十八条 各有关行政管理部门应当依法履行大气污染防治职责，对污染大气环境的行为实施监督管理。

经济贸易管理部门应当加强对清洁生产、节约能源工作中大气污染防治的监督检查。

公安、交通、铁路、海事和渔业管理部门应当按照各自职责加强对机动车、船大气污染防治的监督检查。

建设、建工、市政公用、交通等行政管理部门应当按照各自职责加强对各类建设工程大气污染防治的监督检查。

国土资源、房管行政管理部门应当按照各自职责负责加强对集体土地和国有土地上的拆迁项目大气污染防治的监督检查。

市容和城市管理行政执法等行政管理部门应当加强对道路运输、道路保洁大气污染防治的监督检查。

质量技术监督、工商行政、交通等行政管理部门应当按照各自职责加强对制造、进口、销售、使用、维修机动车以及车用燃料油大气污染防治的监督检查。

第三章 防治燃烧高污染燃料产生的大气污染

第十九条 禁止在主城区内使用超过市人民政府规定的硫份和灰份限值的煤炭,环保部门应当对炉前在用煤的硫份和灰份进行监测,推广洁净煤技术,淘汰原煤散烧装置。

在本市生产和销售的洁净煤技术制品必须符合质量技术监督部门制定的标准。

第二十条 市人民政府应当划定并逐步扩大禁止销售、使用国务院环保行政主管部门规定的高污染燃料的区域(以下简称禁燃区)。禁燃区内的单位和个人应当在市人民政府规定的期限内停止使用原(散)煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料,改用清洁燃料。

禁燃区内不得建设新的燃烧高污染燃料的设施和装置。原有的燃煤设施和装置,二点八兆瓦以下的应当按照市人民政府规定的期限改用天然气、煤气、液化石油气、电等清洁能源,超过二点八兆瓦的禁止燃烧高污染燃料。

禁燃区外的风景名胜区、自然保护区和市人民政府公布的其他区域,零点七兆瓦以下的燃煤锅炉必须使用清洁能源。

第二十一条 严格限制在市区内新建使用高污染燃料的锅炉和窑炉。

禁燃区外的建成区内新建七兆瓦以下的锅炉,以及大气污染物排放量与其相当的窑炉,不得使用高污染燃料。已建的七兆瓦以下的锅炉,以及大气污染物排放量与其相当的窑炉,应当使用洁净煤技术。

第二十二条 主城区范围内不得新建燃煤发电厂、水泥厂、钢铁厂。

现有和已经批准建设的燃煤发电厂、水泥厂、钢铁厂等单位应当采用低硫份、低灰份煤炭,超过规定的污染物排放标准或者总量控制指标,或者国家和地方有规定的,必须配套建设脱硫、除尘装置或者采取其他措施,控制二氧化硫和烟尘、粉尘及氮氧化物的排放量。

第四章 防治扬尘污染

第二十三条 从事建筑施工、道路施工、地下管线施工和房屋拆除等各类工程的建设单位应当在与施工单位签订的施工承包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任,并将防治扬尘污染的费用列入工程概算。施工单位应当按照规定,制定扬尘污染防治方案,并报施工所在区县环保部门备案。

第二十四条 主城、新市区和新城范围内的建筑施工,应当符合下列扬尘污染防治要求:

(一)施工工地四周应当设置不低于二米的硬质密闭围挡,施工作业层外侧必须使用密目安全网进行封闭;

(二)施工工地应当硬化并保持清洁,出口处必须设置冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施,运输车辆驶出施工现场前应当将槽帮和车轮冲洗干净;

(三)施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的,应当遮盖或者在库房内存放,建筑垃圾、工程渣土应当在四十八小时内

完成清运,不能按时完成清运的,应当在施工工地内临时堆放并采取围挡、遮盖等防尘措施,不得在施工工地外堆放建筑垃圾和工程渣土;

(四)在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的,应当采用密闭方式清运,禁止凌空抛撒;

(五)不得在施工现场搅拌混凝土;

(六)闲置三个月以上的施工工地,应当对其裸露泥地进行临时绿化或者采用铺装等防尘措施;

(七)工程项目竣工后,应当平整施工工地,并清除积土、堆物,不得使用空气压缩机清理车辆、设备和物料的尘埃。

第二十五条 在主城、新市区和新城范围内从事道路施工与地下管线施工(市政抢修工程除外),除应当符合第二十四条(二)、(三)、(四)项规定外,还应当符合下列规定:

(一)开挖工程完工后应当在五日内完成土方回填,有特殊施工技术要求的应当在七日内完成土方回填,并恢复原状;

(二)施工工地应当严格采取围挡措施,新建、大修道路工程应当采用符合行业主管部门要求的围挡措施;

(三)使用风镐等机械挖掘地面或者清扫施工现场时,应当向地面洒水。

第二十六条 主城、新市区和新城范围内的建筑物、构筑物拆除工程,除应当符合第二十四条第(三)项规定外,还应当符合下列规定:

(一)工地周边应当设置二米以上硬质密闭围挡,人口密集区及临街一面应当设置密目网,实行封闭拆除;

(二)风速达到五级及以上时,应当停止爆破或者拆除建筑物、构筑物;

(三)人工拆除或者爆破拆除建筑物、构筑物,应当对被拆除的建筑物、构筑物进行洒水或

者喷淋,但可能导致建筑物、构筑物结构疏松产生安全隐患的除外。

第二十七条 主城、新市区和新城范围内运输易产生扬尘污染物料的单位和个人,应当采用密闭化车辆运输。

运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护,确保正常使用,运输途中的物料不得泄漏、散落或者飞扬。

第二十八条 在市区范围内堆放易产生扬尘污染物料的码头、堆场和露天仓库,应当符合下列规定:

(一)地面应当进行硬化处理;

(二)采用混凝土围墙或者天棚储库,配备喷淋或者其他抑尘措施;

(三)采用密闭输送设备作业的,应当在落料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施,并保持防尘设施的正常使用;

(四)在出口处设置车辆清洗的专用场地,配备运输车辆冲洗保洁设施;

(五)划分料区和道路界限,及时清除散落的物料,保持道路清洁。

第二十九条 主城、新市区、新城和中心镇范围内的道路保洁作业,应当采用机械化洒水清扫;采用人工方式清扫的,应当符合本市市容环境卫生作业服务规范。

第五章 防治废气、油烟和恶臭污染

第三十条 市、区县人民政府应当采取有效措施,对散发恶臭气体影响居民生活的垃圾集中地和河道污染源进行治理。

第三十一条 主城、新市区和新城范围内,不得新建排放恶臭气体的建设项目。原有向大气排放恶臭气体的化工、石化、制药等行业的排污单位,必须在环保部门规定的期限内采用先进的

技术、工艺和设备，实现达标排放。逾期仍未达标排放的，应当限产、停产和搬迁治理。

第三十二条 本市主城、新市区和新城范围内，新设可能产生油烟、烟尘的饮食服务业项目，经营者应当事先予以公示并书面征求相邻单位和居民的意见。经营者在向环保部门报批环境影响评价报告时，应当对公众意见采纳情况作出说明，并报送工商行政、卫生行政管理部门备案。环保部门在作出行政许可前，应当对公众意见进行核实。

前款规定的项目选址应当符合下列规定：

（一）在成片新开发小区的经营场所应当独立于住宅楼；

（二）在具有商住两用性质的大楼内的经营场所应当符合规划要求，并不得与居住层相邻；

（三）经营场所应当选择符合环境保护规定，不易造成环境污染纠纷的地点。

第三十三条 餐饮业经营者必须采取措施防止对大气环境造成污染，并遵守下列规定：

（一）使用清洁能源；

（二）油烟不得排入下水管道；

（三）设置油烟净化装置，并保证其正常运行，实现达标排放；

（四）设置餐饮业专用烟道，专用烟道的排放口高度和位置不得影响周围生活、工作环境。

禁止在街道两侧或者人流集中地区从事露天烧烤食品经营。

第六章 防治机动车船排放污染

第三十四条 禁止制造、销售和进口排气污染超过国家规定标准的机动车、船。

第三十五条 在用机动车不符合制造当时污染物排放标准的，不得上路行驶。在道路上行驶的机动车不得排放黑烟或者其他明显可见大

气污染物。

环保部门可以在机动车停放地对机动车排气状况进行监督抽测。在本市市区依法设置的检测点，公安交通管理部门可以会同环保部门，对在城市道路上行驶的机动车排气污染状况进行监督抽测。监督抽测不得影响道路交通的畅通，不得收取费用。

机动车所有人或者驾驶人员应当配合环保部门的监督抽测，不得拒绝、阻挠。

第三十六条 依法承担机动车、船检测的单位，必须将机动车、船排气污染检测列为必检项目。不符合国家规定标准的，不予通过。

第三十七条 经检测不符合排气污染物排放标准的在用机动车应及时进行维修。经维修后，污染物排放仍超过规定标准且无法修复的在用机动车，应当予以报废，机动车所有人应当及时到公安交通管理部门办理注销登记。

第三十八条 推行先进的机动车尾气检测方法，具体办法由市人民政府制定并组织实施。

第三十九条 鼓励单位和个人选购低排放、小排量机动车车型，鼓励使用清洁燃料。鼓励政策由市人民政府制定并组织实施。

第四十条 根据本市大气环境质量状况的需要，本市主城范围内应当控制摩托车的行驶范围，限制大排量摩托车的使用，逐步替换淘汰燃油助动车。

第四十一条 船舶禁止新安装含有破坏臭氧层物质的设备，机动车空调制冷剂应当逐步改用不含破坏臭氧层物质的制冷剂。

第四十二条 燃油的机械或者设施排气污染物必须达到国家、行业和地方强制性标准。冒黑烟严重的工程机械禁止在主城内施工工地使用。

第四十三条 禁止任何单位和个人生产、进口、销售和使用含铅汽油等不符合国家规定标准

的车、船用燃料。

第七章 污染事故处理

第四十四条 市、区县人民政府应当根据防治大气污染工作的实际需要,制定大气污染事故应急预案。建立大气污染事故防范和应急处理机制,迅速、妥善处理污染事故。

第四十五条 生产、储存、运输和使用有毒、有害气体的单位和个人以及排污单位应当加强对生产设施、污染物处理设施和运输设施的保养检修,采取有效措施防止大气污染事故的发生。

前款规定的单位应当制定大气污染事故应急预案,并报单位所在地环保部门备案。

第四十六条 发生大气污染事故或者其他突发性事件,排放或者泄漏有毒有害气体和放射性物质,造成或者可能造成大气污染事故或者危害人体健康的,必须采取下列应急措施:

(一)采取有效措施,减轻或者消除污染及危害;

(二)立即通报可能受到大气污染危害的单位和居民;

(三)及时报告当地环保部门,接受调查处理。

责任单位应当在事故发生后四十八小时内,向当地环保部门及其他有关部门作出有关事故发生的初步报告。

事故处理后,责任单位应当向当地环保部门及其他有关部门书面报告事故发生的原因、过程、危害,以及采取的措施、处理结果、遗留问题和防范措施等情况。

第四十七条 环保部门发现重大、特大大气污染事故或者接到事故报告后,应当及时向本级人民政府和上一级环保部门报告,并应当采取有效措施,减轻或者消除污染,对事故进行调查处

理。

第四十八条 在大气受到严重污染,危害人体健康和安全的紧急情况下,市人民政府应当及时发布公告,采取必要的强制性应急措施,责令有关排污单位停止排放污染物,停产或者部分停产,疏散受到污染或者可能受到污染危害的人员。

第八章 法律责任

第四十九条 有下列行为之一的,由环保部门责令限期改正,可以处以五千元以上五万元以下罚款:

(一)违反本条例第十四条规定,未按照环保部门的要求建设具备采样和测流条件并符合技术规范的排污口;不设置监测采样口及平台;大气污染物排放重点企业不安装主要大气污染物在线监测设施的。

(二)违反本条例第十九条第一款规定,在主城区内使用超过市人民政府规定的硫份和灰份限值煤炭的。

(三)违反本条例第二十条规定,在市人民政府规定的期限届满后继续使用高污染燃料的。

(四)违反本条例第二十一条第二款规定,在本市禁燃区外的建成区新建七兆瓦以下锅炉或者大气污染物排放量与其相当的窑炉,使用高污染燃料的,或者已建的七兆瓦以下的锅炉,以及大气污染物排放量与其相当的窑炉未使用洁净煤技术的。

(五)违反本条例第三十一条规定,向大气排放恶臭气体,污染大气环境的。

第五十条 有下列行为之一的,由环保部门责令停止违法行为,限期改正,可以处二万元以下罚款:

(一)违反本条例第二十八条规定,码头、

堆场、露天仓库不符合扬尘污染防治要求，造成大气环境污染的；

（二）违反本条例第三十三条第一款规定，餐饮业经营者未采取有效污染防治措施，致使排放的油烟对周围居民的居住环境造成污染的。

第五十一条 违反本条例第二十四条、第二十五条、第二十六条规定，未采取有效扬尘防治措施，致使大气受到污染的，由城市管理行政执法、建工、市政公用、交通、房管、国土资源等行政管理部门，按照规定职责责令限期改正，处以二万元以下罚款；对逾期仍未达到环保规定要求的，可以责令其停工整顿。

违反本条例第三十三条第二款规定的，由环保部门会同有关部门予以取缔。

第五十二条 违反本条例第三十五条第一款规定，机动车经监督抽测，排气污染超过规定排放标准的，由环保部门责令限期治理，并可以由公安交通管理部门扣留行驶证。治理合格的，公安交通管理部门应当立即发还行驶证。

第五十三条 违反本条例规定，有关法律、

法规、规章已明确法律责任的，从其规定。

第五十四条 当事人对环保部门和其他有关行政管理部门具体行政行为不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

第五十五条 环保部门和其他有关行政管理部门应当依法履行监督管理职责，依法受理单位和个人的申请事项以及对污染大气环境行为的检举和控告，依法查处违法行为。对应当予以受理的事项不予受理，或者对应当予以查处的违法行为不予查处，致使公共利益受到严重损害，或者滥用职权、徇私舞弊的，由所在单位或者上级主管部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第九章 附 则

第五十六条 本条例自 2005 年 6 月 5 日起施行。